

MUHAMMAD GEERT B00N

lwn

MASYITAH AMALYDA CHAI BINTI ABDULLAH

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Haji Yusof bin Musa (Ahli Panel), YA Tuan Hj Saarani bin Ismail (Ahli Panel), YA Prof. Adjung Dato' Dr Hj. Mohd Naim bin Hj. Mokhtar Pada 10 April 2018 Bersamaan 23 Rejab 1439H]

Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0140-2017

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon :Azmi bin Mohd Rais dari Tetuan Zulkifli Yong Azmi & Co.

ALASAN PENGHAKIMAN

FAKTA KES

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam yang telah diputuskan pada 25/10/2017 bagi Kes Mal No.10400-041-0294-2017 yang telah memerintahkan bahawa "*Mahkamah memerintahkan permohonan Pemohon ditolak*".

[2] Dalam kes ini, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan suatu Perintah seperti berikut;

- i. Bahawa semakan terhadap perintah Mahkamah yang dibuat oleh Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 25/10/2017 melalui Permohonan No. 104000-041-0294-2017 (Perintah Saksi Tersebut) yang mana Mahkamah memutuskan sebagaimana berikut:- .
“Mahkamah memerintahkan permohonan Pemohon ditolak”.
- ii. Bahawa Mahkamah Rayuan Yang Mulia ini mengeluarkan arahan supaya Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam membicarakan semula kes tuntutan Harta Sepencarian melalui Saman N0. 10400-017-0205-2014 (selepas ini disebut sebagai “kes induk harta sepencarian tersebut”) ini dengan memanggil semula saksi Pemohon iaitu Puan Hafisah binti Ismail selaku Pengurus Bank Malayan Banking Bhd Cawangan Jalan Raja Laut yang beralamat di Malayan Banking Bhd, Ground Floor (Utara), Menara DBKL 2, Jalan Raja Laut , 50350 Kuala Lumpur.
- iii. Bahawa secara alternatif sekiranya Mahkamah tidak membenarkan perenggan 2 di atas, Pemohon hendaklah diberikan hak untuk mengemukakan saksi lain untuk mengemukakan keterangan untuk mengesahkan keterangan yang terkandung di dalam dokumen saksi Puan Hafisah binti Ismail, di dalam kes induk harta sepencarian tersebut.
- iv. Lain-lain relief yang difikirkan patut dan sesuai oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 21/11/2017. Di dalam

Notis Permohonan, Pemohon telah menyatakan alasan-alasan ringkas permohonannya sebagaimana berikut:-

- i. Keputusan penolakan permohonan untuk memanggil semula saksi tersebut diputuskan tanpa mengambil kira prosedur seperti mana yang digariskan panduannya dalam Seksyen 127 Enakmen Tatacara Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- ii. Keputusan kes saksi tersebut juga wajar disemak dan dibatalkan kerana seperti yang dimaklumi bahawa syarak mengutamakan keadilan antara pihak-pihak. Maka bantahan yang dibuat oleh Peguam Syarie Responden hanya merupakan prosedur manakala permohonan Pemohon yang dibuat oleh Peguam Syarie Pemohon ini adalah bertepatan dengan hukum syarak iaitu membantu Mahkamah Yang Mulia mencapai keadilan dalam penghakiman.

[4] Di peringkat ini, Kami telah memanggil seterusnya menyemak fail atau rekod kes yang berkaitan dengan permohonan ini iaitu kes mal no. 10400-041-0294-2017. Penelitian terhadap fail atau rekod kes tersebut sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenalpasti apakah adanya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan atau kecacatan terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum syarak.

[5] Sebelum Kami mengulas permohonan Pemohon, Kami menegaskan bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah subseksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa

keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa remedi atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[6] Selain daripada Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 bertajuk “Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah,” yang telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui subseksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Syariah telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja.

[7] Antaranya ialah keputusan Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes *Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah*, kes mal (Semakan) No. 14000-003-0035-2011 pada 07/03/2012 sebagaimana berikut:-

“Proses semakan adalah semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa.”

[8] Begitu juga di dalam kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, kes mal (semakan) no. 14000-003-0033-2012 di Mahkamah Rayuan Syariah yang sama, Panel Rayuan telah menegaskan kes-kes yang boleh disemak sebagaimana berikut;

- i. Kes yang masih dalam prosiding, iaitu menyemak prosiding yang dijalankan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah;
- ii. Kes yang telah selesai diputuskan, iaitu menyemak:-

- a) Proses yang digunakan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam membuat sesuatu keputusan;
- b) Keputusan itu sendiri disemak atas alasan ia menyalahi Hukum Syara' atau Undang-Undang.

[9] Panel Rayuan di Mahkamah yang sama juga turut menjelaskan prinsip yang sama di dalam kes *Khadrishah bin Khalid lwn. Fadhilah binti Othman*, kes mal (Semakan) no. 10000-003-0009-2011, iaitu;

"....., pertamanya kami tegaskan bahawa proses semakan oleh mahkamah atasan merupakan proses menilai sama ada keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah bawahan telah melalui proses dan prosiding yang betul dan menepati kehendak undang-undang serta tidak bercanggah secara material dengan prinsip keadilan undang-undang dan hukum syarak. Maka tatacara yang ditetapkan oleh undang-undang hanyalah proses menyemak rekod-rekod perbicaraan yang berjalan di mahkamah bawahan. Berbeza dengan proses rayuan, di mana ia dilaksanakan untuk menilai samada sesuatu keputusan atau perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah bawahan adalah betul. Pihak-pihak dalam kes rayuan pula diberi peluang berhujjah samada wujud kekhilafan oleh Mahkamah bawahan atau tidak."

[10] Manakala dalam kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, kes mal (Semakan) no. 10000-003-0015-2012, Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah membuat rumusan antaranya seperti berikut;

"Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan".

[11] Berdasarkan kepada otoriti dan panduan kes-kes di atas maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan Semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, atau kecacatan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan hakim bicara atau perintah/penghakiman hakim bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[12] Kembali kepada permohonan Pemohon, kami merujuk kepada notis permohonan dan affidavit sokongannya, kami mendapati alasan-alasan terhadap permohonan semakan ini adalah kerana Pemohon terkilan dan tidak berpuashati dengan Alasan Penghakiman dan Penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkan pada 25/10/2017. Persoalan dan isu yang dibangkitkan Pemohon di dalam permohonan ini adalah berkenaan dengan fakta dan material kes, dan bukannya menyentuh isu kecacatan ketika perjalanan prosiding atau penghakiman itu bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak.

[13] Apabila permohonan Pemohon melalui semakan ini ialah di atas asas terkilannya Pemohon terhadap apa-apa alasan penghakiman dan perintah Hakim Bicara, maka Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014, kes *Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah, kes Khadrishah bin Khalid lwn. Fadhilah binti Othman dan kes Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra* sebagaimana yang kami rujuk di atas dengan tegas menjelaskan bahawa permohonan semakan Pemohon sebagaimana alasan-alasan permohonan yang dikemukakananya BUKANLAH isu atau persoalan yang boleh disemak.

[14] Kami tidak menemui apa-apa fakta yang dihidkan Pemohon dalam afidavitnya berkaitan kewujudan kecacatan tatacara prosiding perbicaraan atau pelanggaran Hakim Bicara terhadap undang-undang atau hukum syarak di dalam Alasan Penghakimannya atau di dalam Perintah Penghakimannya, sedangkan fakta-fakta inilah sahaja yang membolehkan sesuatu perintah atau penghakiman itu boleh disemak di bawah peruntukan subseksyen 68(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003 yang dirujuk Pemohon.

[15] Apabila persoalan yang dibangkitkan ialah berkenaan dengan fakta dan material kes, maka demi keadilan dan kepentingan pihak-pihak, jalan terbaik ialah kedua-dua pihak hendaklah diberi peluang sama rata untuk berhujah sama ada wujud atau tidak kekhilafan yang didakwa itu. Dan lazimnya proses pihak-pihak menjelaskan pertikaian terhadap fakta dan material kes tersebut boleh dilakukan melalui proses lain yang diiktiraf undang-undang dan pastinya tidak boleh dilaksanakan melalui prosedur Semakan seperti yang dipohon Pemohon di hadapan Kami.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit-afidavit Pemohon dan menyemak rekod kes Mal No. 10000-003-0140-2017, MAKA kami sebulat suara membuat keputusan seperti berikut:-

- (1) Permohonan semakan oleh Pemohon **DITOLAK**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

-
1. **YAA DATO' YUSOF BIN MUSA**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri
Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA TUAN HJ SAARANI BIN ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **YA PROF. ADJUNG DATO' DR HJ MOHD NAIM BIN HJ MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor